என்ற சொற்றொடர் இப்பாடத்தின் பின் பகுதிகளில் தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது. மாற்றுமுறை ஆவணங்கள் தொடர்பான சட்ட நுணுக்கங்கள் மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் 1881–ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டம் வாக்குறுதித் தாள், மாற்றுச்சீட்டு மற்றும் காசோலை இவைகளை பற்றி இயம்புகிறது.

22.01 மாற்றுமுறையாவணம் – பொருள், சிறப்பு இயல்புகள், அனுமானங்கள் (Negotiable Instruments – Meaning, Characteristics, Assumptions)

கே.சி. வில்ஸ் என்பவரின் கருத்துப்படி "ஒருவர் நன்னம்பிக்கையில் மற்றும் மறுபயன் கருதி தான் யாரிடமிருந்து பெற்றாரோ அவரின் உரிமையில் பழுது இருந்தபோதிலும் எந்த முறையாவணத்தின் மீதான உரிமையை பெறுகிறாரோ அந்த ஆவணமே மாற்றுமுறை ஆவணம்" ஆகும்.

மாற்றுமுறையாவணத்தின் சிறப்பு இயல்புகள் (Characteristics of a Negotiable Instrument)

1. மாற்றித்தரும் தன்மை Transferability

கொணர்பவரின் ஆவணம் மாற்றுமுறையாவணமாக இருப்பின் சாதாரணமாக கொடுப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது ஆணைக்கு தரவேண்டிய ஆவணமாக இருப்பின், மேலெழுதி தரும் மாத்திரத்தில் பெற்றவர் உரிமை பெறுகிறார்.

2. உரிமையாளரின் உரிமை பழுதற்றது (Title of the holder free from all defects)

மாற்றுமுறையாவணத்தை நன்னம்பிக்கையில் மறுபயனுக்கு பெற்றவர் மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் மீது மிகச்சிறந்த உரிமையை பெறுகிறார். அதாவது மாற்றியவரின் உரிமையில் குறைபாடு இருப்பினும் மாற்றப்பெறுபவர் மிகச்சிறந்த உரிமையை பெறுகிறார். A என்பவர் 'B' என்பவருக்கு சரக்கை விற்கிறார். 'B' என்பவர் வாங்கிய சரக்கிற்கு மாற்றுச் சீட்டு எழுதி தருகிறார். பின்பு முதிர்வு நாளில் வாங்கிய சரக்கு பழுதாக இருந்தது என்ற காரணத்தினால் 'B' மாற்றுச் சீட்டிற்கு பணம் தர மறுக்கிறார். இதற்கிடையில் 'A' மாற்றுச் சீட்டை 'C' க்கு மாற்றி விடுகிறார். இந்நிலையில் மாற்றுச் சீட்டினை வைத்துள்ள 'C' ன் உரிமை தூய்மையானது. அவர் பெயர் முறைப்படி உடைமையர். எனவே அவர் மாற்றுச் சீட்டிற்காக பணத்தை, 'B'யிடம் கேட்டு பெற உரிமை உள்ளவர். 'A' ன் மோசடி அல்லது திருத்திக் கூறுதல் 'C'யினை பாதிக்காது.

3. மாற்றப் பெற்றவரின் வழக்காடும் உரிமை (Right of the transferee to sue)

மாற்றுமுறையாவணத்தை மாற்றப்பெற்றவர் மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் பெயரில் வசூலிக்க வேண்டிய கடனை வசூலிக்க தனது சொந்த பெயரில் வழக்கு தொடுக்க உரிமை பெற்றவர்; மாற்றுமுறை ஆவணம் மறுக்கப்பட்ட தகவலை கடனாளருக்கு வழங்காமலேயே வழக்கு தொடுக்க உரிமைப் பெற்றவர்.

மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் எடுகோள்கள் (அ) அனுமானங்கள் (Presumptions to Negotiable Instrument)

மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் எடுகோள்கள் அல்லது அனுமானங்கள் பின்வருமாறு:

I. ஒவ்வொரு மாற்றுமுறை ஆவணமும் மறுபயன் கருதி வரையப்பட்டது.

II. ஒவ்வொரு மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் அனுமானமும் ஒப்புக்கொள்வதாகக் கருதப்படுகிறது.

III. அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் நாளில் அது எழுதப்பட்டது.

IV. அது நியாயமான காலத்திற்குள் முதிர்வுக்கு முன்பாக ஏற்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது.

V. மாற்றுமுறையாவணம் அதன் முதிர்வு தேதிக்கு முன்பே மாற்றப்பட்டதாக கொள்ளப்படுகிறது.

VI. மாற்றுமுறையாவணம் காணாமல் போனாலும் முறைப்படி முத்திரை இடப்படுவதாக கருதப்படுகிறது.

VII. மாற்றுமுறை ஆவணத்தை வைத்துக் கொண்டு இருப்பவர் முறைப்படி உடமை பெற்றவராக (Holder in Due Course) கருதப்படுகிறார்.

VIII. மாற்றுமுறையாவணத்தில் காணப்படும் அந்த வரிசைப்படி மாற்றுமுறை ஆவணத்தில் மேலெழுதப்பட்டது என கொக்கியிடப்படவேண்டும்.

22.02 மாற்றுமுறைத் தன்மை மற்றும் உரிமைமாற்றும் தன்மை (Negotiability and Assignability)

மாற்றுமுறைத் தன்மை (Negtiability)

ஒருவர் நன்னம்பிக்கையில் மற்றும் மறுபயன் கருதி தான் யாரிடமிருந்து பெற்றாரோ அவரின் உரிமையில் பழுது இருந்தபோதிலும் எந்த முறையாவணத்தின் மீதான உரிமையை பெறுகிறாரோ அந்த ஆவணமே மாற்றுமுறை ஆவணம் ஆகும்.

12th Commerce Tamil Unit 8.indd 185 19/12/2022 14:48:47